

予公开，就认为申请人的公开行为以及行政机关的答复行为不属于政府信息公开条例的调整范围；也不能因为某信息的形成、内容不合法，就认为行政机关的答复行为不合法。例如，本案中，钱某某并不否认收到了某市公安局提供的政府信息，但以“某市公安局出具的接处警工作登记表篡改事实”为由提起诉讼，从表面上看，是对政府信息公开答复的质疑，但实质上针对的是接处警行为是否合法的问题。

三、认为政府信息内容不合法的审查

政府信息存在与否是一个客观事实，政府信息公开诉讼，本质上解决的是政府信息有与无这一实质问题。行政机关公开某项信息的前提必须是其制作或者保存了该项信息，否则，公开便无从谈起。因此，即便是在法律对某项政府信息存在与否、保存形式作出了明确规定的情形下，如果行政机关提交了充分证据或者作出了合理说明，以证明其并未制作某项信息或提供了制作的信息，法院便不能强人所难，要求行政机关必须公开某项信息或必须按某种形式公开。对于行政机关在信息公开工作中不规范、不到位的做法，则可以通过司法建议等方式向行政机关指出。本案中，钱某某申请公开的第二项信息为“公安机关对打人者作出处理的处理结果”，法院认为，某市公安局经检索未查询到相关信息，同时对信息不存在作了说明，即根据《接处警工作登记表》记载，民警到现场未发现有人打架，处警结果为“其他”，没有后续处理行为。应当认定某市公安局答复信息不存在，尽到了检索和合理说明理由的义务。

编写人：江苏省南通市中级人民法院 张祺炜

江苏省南通经济技术开发区人民法院 潘雄博

七、行政协议

48

房屋买卖未办理过户登记时实际居住人可认定为被征收人 ——王某某等诉某镇政府房屋搬迁补偿安置行政协议案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江苏省南通市中级人民法院(2023)苏06行终238号行政判决书

2. 案由：房屋搬迁补偿安置行政协议纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):王某某、黄某甲、黄某乙

被告(被上诉人):某镇政府

第三人(被上诉人):朱某、郭某某、朱某甲

【基本案情】

王某某、姜某某系夫妻，两人曾在某市某区某镇某村经审批建设房屋一处，并领取村镇房屋所有权证。2005年8月，姜某某与黄某甲签订买卖协议，约定姜某某以127000元将房屋卖给黄某甲，双方依约交付房屋并付款。2006年左右，黄某甲将房屋拆除并新建楼房一幢(底层6间、二层5间、三层阁楼1间)。2007年7月，黄某甲、黄某乙夫妇就上述楼房领取房屋所有权证，所有

权人为黄某甲、共有人为黄某乙。

2012年3月,黄某甲、黄某乙(甲方)与朱某、郭某某、朱某甲(乙方)签订买卖协议,约定甲方以180万元的价格将案涉楼房出售给乙方,并约定甲方协助乙方办理过户登记,协议中房屋的位置表述为:“人民路北段东侧(原姜某某住房及四周,北至现有住房后墙向北3.7米、西至现有西墙向西1.2米、南至公路边、东至泯沟中心)地块及地面资产(一层六间,二层五间,楼房一幢)”。签订协议后,双方交付房屋并付款,但未办理房屋过户登记。朱某等人一直占有使用房屋至协议搬迁时。

2020年11月,某镇政府决定对案涉地块实施协议搬迁,经履行公告、评估等程序,12月11日,某镇政府与朱某、郭某某签订房屋搬迁补偿安置协议,就案涉房屋的拆除及安置补偿事项作出约定。朱某、郭某某、朱某甲对协议内容均无异议。王某某、黄某甲、黄某乙认为协议侵犯其合法权益,提起诉讼,请求撤销上述补偿安置协议,责令某镇政府对其补偿安置。

【案件焦点】

朱某等人购买王某某等人的房屋后未办理过户手续,能否认定为被征收人。 【法院裁判要旨】

江苏省南通市经济技术开发区人民法院经审理认为:2005年王某某丈夫姜某某将房屋卖给黄某甲,黄某甲又于2012年卖给朱某等人,虽然未办理房屋所有权转移登记,但朱某等人已经实际居住在房屋中直至协议搬迁时,形成稳定的占有状态。某镇政府选择朱某等人作为协议相对方并无不当。判决如下:

驳回王某某、黄某甲、黄某乙的诉讼请求。

王某某等不服一审判决,提出上诉。

江苏省南通市中级人民法院经审理认为:行政机关具有根据实际情况审核认定被征收对象的职责和权力。虽然《中华人民共和国土地管理法》第四十七条、《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二条规定了征地拆迁中,被征收人为土地使用权人、房屋所有权人,但这只是确定被征收对象的一般原则。实践

中，不动产交易的形态纷繁复杂，有的房屋买卖已签订合同、交付房款并实际居住，却因种种原因未能办理过户手续，如仍机械地将不动产登记簿所记载的权利人确定为被征收人，可能导致显失公平的情况出现，也不利于民事法律关系的稳定。因此，应结合房屋登记、房屋买卖以及实际居住等情况审慎认定被征收对象，既要体现法律法规的严肃性，也要实事求是，切实保护实际权利人的利益。当事人履行合同应当遵守诚实信用原则。诚信是社会主义核心价值观之一，《中华人民共和国民法典》第七条规定，民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚信，恪守承诺。诚实信用原则的核心在于保护善意合同相对人的合理期待。本案中，姜某某出售房屋的时间是2005年，黄某甲出售房屋的时间是2012年，距离房屋被搬迁均超过10年，且两户将房屋出售后，从未对房屋实际管理，也未就买卖行为提出过异议。朱某等人购买房屋时支付了相应对价，从买房时间上看也不存在为谋取拆迁补偿利益恶意买卖的行为，故朱某等人属于合同善意相对人。王某某户、黄某甲户理应依照房屋买卖合同的约定履行义务，而非为获取拆迁利益对已经履行完毕达十余年之久的合同提出异议，两户的行为有违交易诚信。某镇政府将郭某某、朱某等人认定为被搬迁人并与之签订房屋搬迁补偿安置协议，并无不当。

综上，江苏省南通市中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一般情况下，不动产权利人即不动产登记簿记载的主体，但不动产取得、变更的形态纷繁复杂，加之过去农村不动产登记制度不完善等原因，不动产未经登记或者实际权利人与登记人不一致的情况时常出现。如果机械地以登记簿所载主体作为被征收对象，可能导致显失公平，也不利于民事法律关系的稳定。因此，有必要在准确认识不动产登记性质的基础上，依法、合理、审慎地界定被征收对象，从而保护不动产实际权利人的合法权益，实现法律效果和社会效果的有机统一。

